

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[기출][2019-1-1]피고의 일부변제 미주장 시 법원이 원고 청구액 전액을 인용한 판결의 타당성 여부

《【문제1】 甲은 乙에 대하여 지급기일을 2017. 2. 1.로 하는 1억 원의 공사대금채권을 가지고 있었다. 乙은 2017. 10. 1. 이 채권금액 가운데 3,000만 원을 변제하였다. 甲은 2018. 4. 1. 乙에 대하여 위 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 2018. 12. 1. 변론을 종결하고 甲의 청구대로 1억 원의 지급을 명하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 확정되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)》

(물음1) 乙은 위 소송절차에서 2017. 10. 1.에 일부변제한 사실을 주장하지 아니하였다. 3,000만 원의 변제사실을 인정하지 않고 1억 원의 지급을 명한 위 법원의 판결이 타당한지를 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 피고의 일부변제 미주장 시 법원이 원고 청구액 전액을 인용한 판결의 타당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였으나 乙은 변론종결 전 이미 이루어진 3,000만 원의 일부변제 사실을 주장하지 않았고, 법원은 이를 고려하지 않은 채 1억 원 전액의 지급을 명하는 판결을 선고하여 확정된 상황이다. 쟁점으로 <변론종결 전 발생한 일부변제 사실을 당사자가 주장하지 않은 경우 법원이 이를 직권으로 고려하여야 하는지>와 <이를 반영하지 않은 판결의 적법성>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 변론주의와 처분권주의를 전제로 일부변제 사실을 주장하지 않은 경우 법원이 전액 지급판결을 선고한 것이 타당한지 논한다.

II. 변론주의의 일반 법리

1. 변론주의의 의의 및 필요성

(1) 개념 및 의의

- 변론주의란 소송자료인 사실과 증거의 수집·제출을 당사자의 책임과 권능으로 삼는 소송법상 원칙을 의미한다. 이는 당사자의 사적 자치를 소송절차상으로 관철하려는 데 취지가 있다.

(2) 필요성

- 변론주의는 국가기관인 법원이 불필요하게 사적인 분쟁에 개입하는 것을 방지하고, 당사자 스스로가 가장 잘 아는 사실관계를 직접 현출하도록 함으로써 실질적이고 신속한 심리를 도모하는 역할을 수행한다.

2. 변론주의의 내용과 주장책임

(1) 주장책임의 원칙

- 법원은 당사자가 소송에서 주장하지 않은 사실은 판결의 기초로 삼을 수 없다는 제1원칙이다. 이는 당사자가 주장한 사실만을 기초로 사실을 인정해야 하는 법원의 소극적 한계를 규정한다.

(2) 대상이 되는 사실의 범위

- 주장책임의 대상은 권리의 발생·변경·소멸에 직접적이고 법률적인 효과를 주는 주요사실에 한한다. 주요사실에 대립하는 간접사실이나 보조사실은 당사자의 구체적인 주장이 없더라도 증거에 의하여 법원이 직접 인정할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 일부변제 사실의 법적 성질

(1) 주요사실의 해당 여부

- 일부변제는 원고의 공사대금채권의 일부를 소멸시키는 실체법상 효과를 발생시키는 변제 항변에 해당한다. 따라서 이는 채권의 소멸이라는 법률 효과를 직접 가져오는 전형적인 주요사실에 속한다.

(2) 법원의 임의 판단 제한

- 일부변제가 주요사실에 해당하는 이상, 당사자가 이를 법정에 제출하여 주장하지 않는 한 법원은 직권으로 이를 재판의 기초로 삼을 수 없다.

2. 乙의 미주장과 법원 판결의 타당성

(1) 乙의 주장책임 흡결

- 사안에서 피고 乙은 3,000만 원을 이미 변제한 사실이 엄연히 존재함에도 불구하고, 2018. 12. 1. 변론종결 전까지 법원에 이를 전혀 주장하지 않았다. 이는 乙이 주장책임을 다하지 않은 것에 해당한다.

(2) 법원의 판결에 대한 평가

- 수소법원은 변론주의 원칙에 구속되므로, 乙의 구체적인 변제 항변 주장이 없는 상태에서 임의로 3,000만 원의 채무 소멸을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 따라서 법원이 제출된 소송자료만을 토대로 甲의 1억 원 청구를 전액 인용한 판결은 변론주의의 주장책임 원칙에 완벽히 부합하므로 전적으로 정당하고 타당하다.

IV. 결론

- 변론주의의 제1원칙에 따라 법원은 당사자가 주장하지 아니한 주요사실을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 사안의 일부변제 사실은 채권 소멸이라는 법률 효과를 직접 발생시키는 주요사실에 해당함에도 피고 乙은 소송절차 내에서 이를 주장하지 않았다. 따라서 법원이 乙의 변제 사실을 고려하지 않고 甲의 공사대금 청구를 전액 인용한 것은 소송법상의 대원칙인 변론주의에 정밀하게 부합하는 적법·타당한 재판이다. 결국 乙은 자신의 주장책임 태만으로 인한 불이익을 스스로 감수하여야 한다.